

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням

Житомирської обласної ради

від 26.09.2024 №787

Перший заступник голови

Житомирської обласної ради

О.М. Дзюбенко



СТАТУТ
комунального некомерційного підприємства
«Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги
дітям»
Житомирської обласної ради
(нова редакція)

Майно Підприємства є опіканою власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Житомирської області.

Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов'язків комунального закладу «Житомирської обласний спеціалізований будинок дитини для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьків» Житомирської обласної ради, комунального некомерційного підприємства «Обласний спеціалізований будинок дитини Житомирської обласної ради» (код ЄДРПОУ 13576572, юридична адреса: 11701, Житомирська область, Новоград-Волинський район, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, 34) та комунальної реабілітаційної установи «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Житомирської обласної ради» (код ЄДРПОУ 13576572, юридична адреса: 10004, м. Житомир, вул. Корабельна, 10).

1.3. Засновником, Наданням та Органом управління майном Підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст Житомирської області в особі Житомирської обласної ради (надалі – Орган управління майном). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Органу управління майном.

м. Житомир – 2024

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям» Житомирської обласної ради (надалі – Підприємство) є спеціалізованим закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що:

- надає послуги з медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям з обмеженими функціональними можливостями (дітям, які належать до груп ризику щодо отримання інвалідності, дітям з інвалідністю), віком від народження до 14 років (включно); послугу раннього втручання дітям, у віці до трьох років одинадцяти місяців двадцяти дев'яти днів, які мають порушення розвитку або в яких є ризик виникнення таких порушень та їх сім'ям;
- забезпечує захист законних прав та інтересів дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей залишених без батьківського піклування, дітей із сімей які перебувають у складних життєвих обставинах, віком від народження до 3 років (включно), які перебувають у Підприємстві в порядку та на умовах, встановлених чинними законодавством України.

1.2. Підприємство створене Житомирською обласною радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення комунального закладу «Житомирський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків» Житомирської обласної ради у комунальне некомерційне підприємство «Житомирський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків» Житомирської обласної ради, яке перейменовано у Комунальне некомерційне підприємство «Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям» Житомирської обласної ради.

Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Житомирської області.

Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов'язків комунального закладу «Житомирський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків» Житомирської обласної ради, комунального некомерційного підприємства «Обласний спеціалізований будинок дитини» Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ 01526572, юридична адреса: 11701, Житомирська область, Новоград-Волинський район, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, 64) та комунальної реабілітаційної установи «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю» Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ 38190752, юридична адреса: 10004, м. Житомир, вул. Корабельна, 10).

1.3. Засновником, Власником та Органом управління майном Підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст Житомирської області в особі Житомирської обласної ради (надалі - Орган управління майном). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Органу управління майном.

1.4. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським, Цивільним та Сімейним кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов'язковими для всіх закладів охорони здоров'я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров'я України, загальнообов'язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Житомирської обласної ради, положеннями з управління об'єктами спільної власності, затверджених рішеннями Житомирської обласної ради, розпорядженнями голови Житомирської обласної державної адміністрації, наказами Департаменту охорони здоров'я, та цим Статутом, який затверджується рішенням Органу управління майном.

1.5. Координацію та контроль за діяльністю Підприємства здійснює Департамент охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації (надалі - Департамент охорони здоров'я) в межах повноважень, наданих йому Міністерством охорони здоров'я України та делегованих Органом управління майном Центру.

1.6. Структура Підприємства (штатна чисельність) може змінюватися (створюватися) згідно з рішенням Органу управління майном, відповідно до потреб територіальної громади та з урахуванням матеріально-технічної бази Підприємства, його кадрового потенціалу.

1.7. Підприємство у своїй діяльності взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з іншими закладами охорони здоров'я, організаціями, підприємствами, установами, фондами, товариствами, за умови, що спільна діяльність спрямовується на розвиток матеріально-технічної бази Підприємства, покращення якості надання медичної, реабілітаційної, психолого-педагогічної, соціальної та іншої допомоги його пацієнтам.

1.8. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних, медичних та інших результатів без мети одержання прибутку та є неприбутковою організацією.

1.9. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників комунального некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

1.10. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п.1.9. Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності Підприємства, визначених Статутом.

1.11. Реабілітаційна та паліативна допомога у Підприємстві можуть надаватися тимчасово у стаціонарних умовах (цілодобово), в умовах денного стаціонару або амбулаторно на безоплатній та відплатній основі, як за місцем знаходження Підприємства, так і за місцем проживання (перебування) пацієнта. Одночасно, з наданням реабілітаційної допомоги (за медичним

показаннями) пацієнту може надаватися медична допомога у встановленому законодавством порядку.

1.12. Діти, віком до 14 років, можуть бути влаштовані до Підприємства на цілодобове перебування для отримання послуг з медичної реабілітації та паліативної допомоги, лише у супроводі одного із законних представників дитини або осіб, що беруть участь у догляді за дитиною.

1.13. Перелік та обсяг медичних послуг, у межах програми медичних гарантій, надається в Підприємстві за рахунок коштів Державного бюджету України.

1.14. Кількість ліжок, відділень та їх профіль, відповідно до потреб територіальної громади, з урахуванням матеріально-технічної бази Підприємства, його кадрового потенціалу й перспектив розвитку, визначається керівником Центру.

1.15. Влаштування, обладнання, утримання Підприємства та організація його життєдіяльності здійснюються відповідно до санітарних норм та правил, затверджених МОЗ України.

1.16. Режим роботи працівників Підприємства визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Колективним договором.

1.17. Інформація про пацієнтів Підприємства є конфіденційною та обробляється лише в професійних цілях, з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Найменування Підприємства:

2.1.1. Повне найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям» Житомирської обласної ради.

2.1.2. Скорочене найменування: КНП «ЦМР та ПДД» ЖОР.

2.2. Місцезнаходження Підприємства: Україна, м. Житомир, вул. Корабельна, 8.

3. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Головна мета діяльності Підприємства:

3.1.1. Надання послуг дітям з медичної реабілітації, які, згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю, потребують медичної реабілітації або яким загрожує зниження рівня функціонування, що може призвести до інвалідності.

3.1.2. Надання послуг дітям з паліативної допомоги, які потребують паліативної допомоги та мають невиліковні прогресуючі захворювання, що обмежують життєдіяльність.

3.1.3. Надання послуг з медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям з інвалідністю на період отримання соціальної послуги з тимчасового відпочинку їхніми батьками, законними представниками або особами, що їх замінюють.

3.2. Основні завдання Підприємства:

- надання послуг з медичної реабілітації;
- надання паліативної допомоги;
- організація амбулаторного лікування дитини, яка отримує послуги з медичної реабілітації або паліативну допомогу у Підприємстві (у разі потреби);
- організація консультування дитини лікарями відповідної спеціалізації (у разі потреби), яка отримує послуги з медичної реабілітації або паліативну допомогу у Підприємстві;
- надання цілодобової медичної допомоги дитині, яка перебуває у Підприємстві;
- створення умов для медичної реабілітації дітей відповідно до їх віку та стану здоров'я;
- організація освітнього процесу для дитини, яка отримує послуги з медичної реабілітації або паліативну допомогу у Підприємстві;
- навчання законних представників дитини та осіб, що беруть участь у догляді за дитиною, навичок догляду за дитиною з урахуванням її стану здоров'я, фізичного та психічного розвитку;
- надання інформаційної, амбулаторно-консультативної, соціально-психологічної допомоги щодо діагностики, медичної реабілітації та паліативної допомоги батькам, законним представникам дитини та особам, що беруть участь у догляді за дитиною;
- організація раціонального харчування дітей, з урахуванням їх віку та стану здоров'я;
- організація харчування законних представників дітей, які перебувають у Підприємстві тимчасово у стаціонарних умовах (цілодобово) за рахунок коштів законних представників дітей;
- забезпечення м'яким та твердим інвентарем, столовим посудом, засобами догляду та особистої гігієни відповідно до примірного табеля матеріально-технічного оснащення Підприємства, затвердженого МОЗ України; необхідними навчально-методичними посібниками, дидактичним матеріалом відповідно до віку, психофізичного та фізичного розвитку дітей;
- забезпечення медичними виробами, лікарськими засобами, реабілітаційним і діагностично-корекційним обладнанням відповідно до призначень лікарів та потреб пацієнта;
- придбання, перевезення, зберігання, використання, знищення психотропних речовин, зазначених у списку № 2 таблиці II і списку № 2 таблиці III, та прекурсорів, зазначених у списках № 1 і 2 таблиці IV переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 19, ст. 789);

- впровадження сучасних, клінічно доведених програм і методик фізичної, медичної, соціальної, психологічної реабілітації, діагностики та корекції;
- надання послуг, які забезпечують захист законних прав та інтересів дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей залишених без батьківського піклування, дітей із сімей які перебувають у складних життєвих обставинах, віком від народження до 3 років.

3.3. Основні види та форма медичної допомоги Підприємства:

- спеціалізована;
- медична реабілітація з амбулаторно-консультативною, стаціонарною та денною формами;
- паліативна допомога, в т.ч. мобільна паліативна допомога.

3.4. Основні види господарської діяльності Підприємства з медичної практики:

- організація і управління охороною здоров'я;
- фізична та реабілітаційна медицина;
- фізична терапія;
- ерготерапія;
- педіатрія;
- дитяча неврологія;
- дитяча психіатрія;
- дитяча кардіоревматологія;
- дитяча ортопедія і травматологія;
- рефлексотерапія;
- ультразвукова діагностика;
- функціональна діагностика;
- рентгенологія.

Спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія.

Фахівці з реабілітації: фізична терапія, ерготерапія.

Спеціальності лікарів, молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою і професіоналів з вищою немедичною освітою, за якими провадиться господарська діяльність з медичної практики можуть вводитись в залежності від потреб Підприємства (видів допомоги), в межах його штатної чисельності.

3.5. Підприємство забезпечує:

- здійснення заходів щодо збереження та покращення матеріально-технічної бази Підприємства;
- придбання матеріальних ресурсів;
- надання та організацію послуг з медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям, відповідно до чинного законодавства (згідно укладених з головними розпорядниками бюджетних коштів договорів про медичне обслуговування населення) на безоплатній, а також на відплатній основі;
- медико-соціальне обслуговування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до чинного законодавства;

- здійснення комплексу реабілітаційних заходів відповідно до індивідуального плану реабілітації, з можливим залученням до участі в цьому процесі батьків або її законних представників;
- надання та організація освітньо-виховного процесу, психологічної допомоги дітям, а також їх батькам та особам, що їх замінюють, щодо діагностики стану здоров'я і розвитку дитини;
- здійснення діяльності щодо придбання, перевезення, зберігання, використання, знищення психотропних речовин (списку 2 таблиці II та списку 2 таблиці III) і прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV), згідно з чинним законодавством;
- ведення медичної документації, дотримання встановленого порядку звітування, подання інформації до обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики;
- проведення оцінки якості надання реабілітаційної допомоги та медичного обслуговування у Підприємстві відповідно до вимог, затверджених МОЗ України;
- дотримання вимог санітарного законодавства;
- здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб;
- проведення та використання нових сучасних методик медико-соціальної реабілітації, педагогічної діагностики та корекції;
- підготовку та перепідготовку кадрів;
- організацію взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я, з метою забезпечення наступництва у наданні медичної та реабілітаційної допомоги на різних її етапах та ефективне використання ресурсів медичного обслуговування;
- проведення інвентаризації майна, яке належить Підприємству, згідно чинного законодавства;
- ведення бухгалтерського та оперативного обліку результатів діяльності Підприємства, складання та подавання фінансової та статистичної звітності, відповідно до вимог чинного законодавства;
- здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості управління ресурсами, надання медичної та реабілітаційної допомоги, розвитку та підвищення професійної майстерності кадрового потенціалу Підприємства тощо.

3.6. У Підприємстві створюються умови для спільного цілодобового перебування пацієнта та його законного представника або особи, що бере участь у догляді за ним.

3.7. Для оформлення дитини до Підприємства за програмою медичних гарантій Національної служби здоров'я України законний представник дитини подає документи, визначені чинним законодавством України.

3.7.1. Для оформлення дитини з інвалідністю до Підприємства, для реабілітації за рахунок державних коштів та на відплатній основі, законний

представник дитини подає документи відповідно до чинного законодавства України.

3.7.2. До Підприємства діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти, залишені без батьківського піклування, діти із сімей які перебувають у складних життєвих обставинах, віком від народження до 3 років (включно) можуть бути зараховані у разі, коли з певних причин відсутня можливість влаштування її на виховання в сім'ю.

Матеріали, підготовлені службою у справах дітей міської, сільської, селищної ради територіальної громади за місцем походження або за місцем проживання (перебування) дитини, в яких обґрунтовано викладені підстави для зарахування дітей до Підприємства розглядаються на засіданні комісії з питань захисту прав дитини.

Зарахування дитини до Підприємства, не звільняє виконавчий орган міської, сільської, селищної ради територіальної громади за місцем походження або за місцем проживання (перебування) дитини від обов'язку продовжувати роботу з реалізації права цієї дитини на сімейне виховання.

Зарахування дітей до Підприємства, здійснюється відповідно до направлення (путівки) Служби у справах дітей Житомирської обласної адміністрації за затвердженою формою за погодженням з Департаментом охорони здоров'я обласної військової адміністрації.

Виконавчі органи сільської, селищної, міської ради у разі неможливості забезпечення влаштування дитини у сімейні форми виховання звертаються до обласної служби у справах дітей з відповідними висновками щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, віком від народження до 3 років (включно) та осіб з їх числа до Підприємства з гарантуванням оплати за надані послуги (надання міжбюджетного трансферту обласному бюджету).

Рішення про зарахування дитини до Підприємства приймається виконавчим органом міської, сільської, селищної ради територіальної громади за місцем походження або за місцем проживання (перебування) дитини. У цьому рішенні обов'язково зазначається найменування закладу та строк перебування в ньому дитини, який не може перевищувати: шести місяців у разі зарахування дитини. Продовження строку перебування дитини в закладі визначається рішенням органу опіки та піклування після розгляду на засіданні комісії з питань захисту прав дитини стану виконання індивідуального плану соціального захисту дитини в частині забезпечення її права на виховання в сім'ї.

При влаштуванні до Підприємства дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, які не перебувають у таких формах влаштування, як опіка, піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, служба у справах дітей (за місцем походження дитини) передає до Підприємства особову справу дитини, сформовану відповідно до пункту 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р.

№ 866 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561) з доповненнями та змінами. Особова справа дитини повертається після виписки дитини із Підприємства її законному представнику; до закладу, в якому вона проживала (перебувала), або передається до органу опіки та піклування.

У разі, коли до Підприємства для проходження реабілітації або отримання паліативної допомоги, за зверненням опікуна чи піклувальника, одного з прийомних батьків або батьків-вихователів, влаштовуються діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, то до звернення додається копія рішення органу опіки та піклування про влаштування дитини у відповідну сім'ю.

Всі документи повинні надаватися в оригінальному вигляді.

3.8. Прийом пацієнта до Підприємства здійснюється після встановлення необхідного профілю медичної реабілітації, відповідно до критеріїв визначення пацієнта як такого, та погодження умов перебування дитини із її законним представником або особою, що бере участь у догляді за нею, та з урахуванням думки дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

3.9. Підстави для виписки пацієнта, який перебував у відділенні медико-соціальної реабілітації:

- закінчення курсу медичної реабілітації, що був проведений згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю;
- невідкладні та гострі стани, гострі інфекційні та інші захворювання, які потребують надання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров'я. Після закінчення перебування в іншому закладі, пацієнт повертається до Підприємства з випискою із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма первинної облікової документації №027/о);
- продовження процесу реабілітації в амбулаторних умовах, вдома.

3.10. Підстави для виписки пацієнта, який перебував у відділенні паліативної допомоги Підприємства на стаціонарному лікуванні:

- невідкладні та гострі стани, гострі інфекційні та інші захворювання, які потребують надання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров'я;
- продовження лікування амбулаторно або вдома, з урахуванням змін стану здоров'я і потреб пацієнта та її сім'ї;
- письмове підтвердження законним представником відмови від лікування пацієнта;
- під час виписки пацієнта з відділення паліативної допомоги враховується його думка, якщо він досяг такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

3.11. У разі коли пацієнт після виписки з відділення паліативної допомоги Підприємства потребує продовження прийому наркотичних (психотропних) лікарських засобів, його законному представнику виписується відповідний рецепт.

3.12. У разі підозри на інфекційну хворобу перед влаштуванням у профільне відділення на цілодобове перебування, діти повинні бути влаштовані в окрему кімнату для тимчасового медичного спостереження/лікування. Строк

перебування дитини із законними представниками або особами, що беруть участь у догляді за дитиною, у такій кімнаті визначається індивідуально. Зазначена кімната повинна бути розрахована на перебування однієї дитини та одного законного представника такої дитини або особи, що бере участь у догляді за дитиною.

3.13. У разі смерті дитини, якій надавалася паліативна допомога, працівник Підприємства повідомляє про це законному представнику.

3.14. Після досягнення дитиною 14-річного віку, з метою наступності надання паліативної допомоги вона направляється до закладу охорони здоров'я, що надає паліативну допомогу. У разі неможливості переведення дитини до іншого закладу охорони здоров'я перебування у Підприємстві може бути продовжено.

3.15. Під час виписки пацієнта з Підприємства, оформлюється виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма первинної облікової документації №027/о), в якій відображається інформація про здійснені заходи, їх ефективність і рекомендації щодо проведення медичної реабілітації або надання паліативної допомоги дитині поза межами Підприємства, та/або щодо строків повторного курсу. Виписка надається законним представникам пацієнта або особам, що беруть участь у догляді за нею.

3.16. До Підприємства, за направленням служби у справах дітей Житомирської обласної державної адміністрації або Департаменту охорони здоров'я, можуть влаштовуватися діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти залишені без батьківського піклування, діти із сімей які перебувають у складних життєвих обставинах, на термін встановлений законодавством України.

3.17. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають у таких формах влаштування, як опіка, піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, перебувають у Підприємстві у супроводі законного представника або особи, що бере участь у догляді за дитиною. Для тих дітей, які не перебувають у зазначених формах влаштування, призначається працівник Підприємства, який супроводжує та доглядає дитину протягом усього періоду її перебування у Підприємстві.

3.18. У разі, коли до Підприємства влаштовуються діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, які не перебувають у таких формах влаштування, як опіка, піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, служба у справах дітей (за місцем походження дитини) передає до Підприємства особову справу дитини, сформовану відповідно до пункту 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561) з доповненнями та змінами. Особова справа дитини повертається після виписки дитини із Підприємства її законному представнику, до закладу, в

якому вона проживала (перебувала), або передається до органу опіки та піклування.

3.19. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають у таких формах влаштування, як опіка, піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, виписуються із Підприємства після закінчення курсу медичної реабілітації та повертаються на виховання до законних представників або до закладу, в якому вони проживали (перебували) до влаштування у Підприємство, або передаються до органу опіки та піклування.

3.20. У разі смерті дитини, яка залишилася без піклування батьків, дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, працівник Підприємства повідомляє про це законним представникам дитини.

3.21. Медична документація після закінчення терміну перебування пацієнта у Підприємстві зберігається в його реєстратурі.

3.22. Показання для направлення на медичну реабілітацію дітей до Підприємства.

3.22.1. Розлади психіки та поведінки:

- розумова відсталість легкого ступеня;
- специфічні розлади мовлення та мови;
- специфічні розлади здібностей до навчання;
- розлади із спектру аутизму;
- інші розлади психологічного розвитку, а саме – затримка психомовленнєвого розвитку у дітей після 3-х років життя;
- гіперкінетичні розлади;
- розлади поведінки;
- емоційні розлади;
- невротичні розлади;
- неорганічний енурез та енокопрез.

3.22.2. Хвороби нервової системи:

- ураження лицьового нерва;
- нормотензивна гідроцефалія;
- церебральний параліч та інші паралітичні синдроми;
- уточнені ураження головного мозку: наслідки перенесеної патології нервової системи в перинатальному періоді (синдроми відновного періоду), в'ялі та спастичні парези, пірамідна недостатність, гіперкінези, м'язова гіпо- та атонія, дистонія, атаксія, бульбарний та псевдобульбарний синдроми;
- синдроми затримки статокінетичного розвитку (до 1 року життя), психічного та мовленнєвого розвитку (до 3-х років життя);
- інші ураження нервової системи, не класифіковані в інших рубриках: мінімальна мозкова дисфункція, церебрастенічний синдром.

3.22.3. Затримка фізичного, розумового розвитку внаслідок:

- вродженої йодної недостатності, гіпотиреозу;
- порушення обміну амінокислот.

3.22.4. Наслідки запальних хвороб центральної нервової системи.

3.22.5. Віддалені наслідки черепно-мозкових травм у вигляді рухових порушень.

3.22.6. Деформуючі дорсопатії, кіфоз, лордоз, сколіоз, остеохондроз.

3.22.7. Пологове ушкодження периферичної нервової системи: параліч Ерба, параліч Клюбке, інші пологові травми плечового сплетення.

3.22.8. Наслідки цереброваскулярних хвороб.

3.22.9. Вроджені вади розвитку та хромосомні аномалії.

3.22.10. Прояви несприятливого впливу (депривація): вплив голоду, вплив спраги, виснаження внаслідок тривалого перебування у несприятливих умовах.

3.22.11. Важкі прогресуючі стани, що потребують паліативної допомоги.

3.23. Протипоказаннями для влаштування пацієнта до Підприємства на медико-соціальну реабілітацію є хвороби у стані, що потребують стаціонарного чи спеціалізованого лікування в інших закладах охорони здоров'я:

- гострі інфекційні захворювання до закінчення строку карантину;
- розумова відсталість в ступені тяжкої імбецильності, ідіотії;
- злоякісні новоутворення;
- доброякісні новоутворення;
- порушення обміну речовин, що супроводжуються судомним синдромом та стійкими порушеннями психіки;
- демієлінізуючі та дегенеративні хвороби нервової системи;
- епілепсія та епілептичні синдроми;
- прогресуюча гідроцефалія;
- активна форма туберкульозу.

3.24. Медичними показаннями для надання паліативної допомоги є прогресуючі захворювання на останніх стадіях перебігу, що не піддаються лікуванню, спрямованому на одужання, та супроводжуються хронічним больовим синдромом та значними обмеженнями життєдіяльності при відсутності:

- гострих захворювань;
- хронічних захворювань у фазі загострення, які потребують лікування чи спостереження в умовах спеціалізованих відділень закладів охорони здоров'я;
- гострих інфекційних та психічних захворювань, які становлять небезпеку для оточуючих та персоналу і потребують лікування в спеціалізованих закладах охорони здоров'я;
- гострих хірургічних станів та станів після оперативних втручань, які внаслідок існуючої патології можуть потребувати реанімаційних заходів чи потребувати спостереження і лікування в умовах інтенсивної терапії.

3.25. Види діяльності, що потребують ліцензування, здійснюються Підприємством відповідно до чинного законодавства.

4.10. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації в установленому законом порядку.

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Житомирської області, яке передано Підприємство на праві оперативного управління.

4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого у порядку, встановленому Органом управління майном, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством України.

4.4. Підприємству забороняється розподіляти отримані доходи або їх частини серед засновників (учасників), членів органів управління та інших, пов'язаних з ними осіб. Доходи Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених установчим документом, відповідно до податкового законодавства України.

4.5. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.6. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством України.

4.7. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, Державному казначействі України, круглі та гербову печатки з власним найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами, іншу атрибутику юридичної особи.

4.8. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, виконувати обов'язки, бути стороною, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.9. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність у порядку, встановленому Органом управління майном. Затверджує штатний розпис за погодженням з Департаментом охорони здоров'я.

4.10. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

4.11. Участь Підприємства в асоціаціях та інших об'єднаннях здійснюється за погодженням із Органом управління майном, якщо це не суперечить конкурентному законодавству та іншим нормативним актам України.

4.12. Підприємство несе відповідальність за свої зобов'язання згідно з чинним законодавством України.

4.13. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язання Органу управління майном, як і Орган управління майном не несе відповідальності за зобов'язання Підприємства.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Органом управління майном, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2. Майно, що закріплюється за Підприємством на праві оперативного управління, визначається виключно Органом управління майном і може ним змінюватися.

Здійснюючи право оперативного управління, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству, цьому Статуту та рішенням Органу управління майном.

Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених чинним законодавством. При цьому, відчуження, списання, застава та передача у користування майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплене за Підприємством на праві оперативного управління, здійснюються з дозволу Органу управління майном у порядку, що встановлений Житомирською обласною радою. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних засобів, Підприємство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені чинним законодавством України.

Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться в постійному користуванні Підприємства або її відчуження, вирішуються відповідно до чинного законодавства України та актів Органу управління майном.

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.3.1. Майно, передане Органом управління майном;

5.3.2. Кошти обласного бюджету (бюджетні кошти);

5.3.3. Кошти Національної служби здоров'я України (за наданні безоплатні послуги у рамках Програми медичних гарантій);

5.3.4. Власні надходження Підприємства: кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг) Підприємства;

5.3.5. Цільові кошти, отримані в рамках реалізації бюджетних (державних та місцевих) цільових програм та цільових програм приватних фондів.

5.3.6. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування дитячого населення області.

5.3.7. Кошти, отримані від співробітництва з територіальними громадами.

5.3.8. Кошти, отримані за будь-якими договорами із фізичними чи юридичними особами.

5.3.9. Кредити банків.

5.3.10. Майно, придбане в інших юридичних або фізичних осіб.

5.3.11. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвуваних юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі.

5.3.12. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством України.

5.3.13. Інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.4. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством України.

5.5. Статутний капітал Підприємства становить 100,00 грн. (гривень) та формується у натуральній формі.

5.6. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Органу управління майном.

5.7. Підприємство у визначеному законодавством України порядку, самостійно організовує та здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямками діяльності Підприємства.

5.8. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до законодавства України.

5.9. Кошти, отримані з позабюджетних джерел, зараховуються на рахунки в банківських установах і використовуються згідно з фінансовим планом.

5.10. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються згідно з рішенням відповідного суду.

5.11. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України.

5.12. Підприємство повинне мати необхідну кількість приміщень, будівель та обладнання для організації медико-соціальної допомоги дітям.

5.13. Приміщення Підприємства, інвентар, медичне, реабілітаційне та господарське обладнання повинні відповідати санітарно-технічним, санітарно-

гігієнічним, медичним, педагогічним вимогам та нормативам, вимогам з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

5.14. Територія Підприємства обов'язково повинна бути огорожена та озеленена, мати сучасно обладнаний інклюзивний простір.

5.15. Документація Підприємства ведеться і зберігається відповідно до встановленого Міністерством охорони здоров'я України порядку.

5.16. Підприємство забезпечується спеціалізованим санітарним транспортом.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Підприємство, за погодженням з Органом управління майном та Департаментом охорони здоров'я, планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів і пріоритетів, згідно з чинним законодавством України.

6.2. Підприємство має право:

6.2.1. Звертатися у порядку, встановленому законодавством України, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

6.2.2. Самостійно організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

6.2.3. Укладати господарські та інші договори з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства України.

6.2.4. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства України.

6.2.5. Володіти, користуватися і розпоряджатися закріпленим за Підприємством на праві оперативного управління майном, фінансовими ресурсами та іншими цінностями в межах, визначених законодавством та Статутом, а також орендувати рухоме та нерухоме майно, необхідне для здійснення господарської діяльності.

6.2.6. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному законодавством України, враховуючи норми Статуту.

6.2.7. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством України порядку.

6.2.8. Проводити розрахунки за свої зобов'язання з іншими установами (підприємствами) та фізичними особами в безготівковому порядку через установи банків, а розрахунки готівкою здійснювати відповідно до правил

виконання розрахункових та касових операцій, затверджених Національним банком України.

6.2.9. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством України порядку.

6.2.10. Отримувати наукову, методичну, експертну та технічну допомогу, програмно-технічне забезпечення для здійснення предмету діяльності, передбаченого Статутом.

6.2.11. Організовувати свою діяльність з метою забезпечення виконання договору про медичне обслуговування населення.

6.2.12. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров'я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.

6.2.13. Співпрацювати з вищими медичними закладами освіти усіх рівнів акредитації.

6.2.14. Створювати з дозволу Органу управління майном та Департаменту охорони здоров'я відокремлені структурні підрозділи Підприємства, якщо це необхідно для підтримки основної діяльності Підприємства, відповідно до законодавства України. Затверджувати положення таких підрозділів.

6.2.15. Реалізовувати свої послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України - фіксованими державними цінами.

6.2.16. Виступати позивачем та відповідачем у суді.

6.2.17. Отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, підприємств, установ, благодійних фондів і громадян у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.2.18. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров'я за їх запитом.

6.2.19. Організовувати підготовку та підвищення кваліфікації кадрів за всіма напрямками своєї діяльності.

6.2.20. Надавати соціальні послуги відповідно до Закону України "Про соціальні послуги".

6.3. Підприємство зобов'язане:

6.3.1. Забезпечувати надання медичних, реабілітаційних та соціальних послуг дітям з інвалідністю відповідно до галузевих стандартів та міжнародних принципів доказової медицини.

6.3.2. Забезпечити умови для спільного цілодобового перебування дитини та законного представника дитини або особи, що бере участь у догляді за дитиною.

6.3.3. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.3.4. Здійснювати бухгалтерський та оперативний облік результатів своєї діяльності, складати і подавати фінансову та статистичну звітність відповідно до вимог законодавства.

6.3.5. Проводити згідно з законодавством інвентаризацію належного майна.

6.3.6. Здійснювати заходи, спрямовані на запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб.

6.3.7. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями обласної ради, положеннями по управлінню об'єктами спільної власності, затвердженими рішеннями обласної ради, наказами Департаменту охорони здоров'я та Статутом, який затверджується Органом управління майном.

6.3.8. Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності Підприємства із врахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров'я України.

6.3.9. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов'язкових платежів, з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до законодавства України.

6.3.10. Акумулювати власні надходження та витратити їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту.

6.3.11. Здійснювати оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення.

6.3.12. Здійснювати заходи із вдосконалення форм нарахування заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасність розрахунків з працівниками.

6.3.13. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

6.3.14. Директор та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення, достовірність обліку та статистичної звітності, достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

6.3.15. Забезпечувати якість надання реабілітаційної та паліативної допомоги пацієнтам Підприємства з дотриманням санітарно-протиепідемічного режиму.

6.3.16. Отримувати ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики і освітніх послуг та спеціальні дозволи відповідно до законодавства України.

6.3.17. Виконувати інші обов'язки на підставі і в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

7.1. Управління Підприємством від імені територіальних громад сіл, селищ, міст області здійснюється Органом управління майном у встановленому ним порядку.

7.2. Орган управління майном в межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Підприємства.

7.3. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює директор Підприємства, який призначається на посаду і звільняється з неї відповідно до чинного законодавства та актів Органу управління майном. Строк найму, права, обов'язки і відповідальність директора Підприємства, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

7.4. Колегіальним контролюючим органом Підприємства, що здійснює контроль за його діяльністю, є Наглядова рада (у разі її утворення).

Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Підприємства і Положення про Наглядову раду, затвердженого Органом управління майном.

7.5. Метою діяльності Наглядової ради є забезпечення реалізації статутних завдань Підприємства, підвищення ефективності управління, контроль за діяльністю директора.

7.6. Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Підприємства з метою забезпечення її прозорості, правомірності, законності, доцільності, в межах повноважень, визначених Положенням про Наглядову раду, та здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

7.7. Персональний склад Наглядової ради затверджується у порядку, встановленому Органом управління майном.

7.8. Орган управління майном:

7.8.1. Визначає основні напрямки діяльності Підприємства за погодженням з Департаментом охорони здоров'я, затверджує план діяльності та звіт про його виконання.

7.8.2. Затверджує Статут Підприємства та зміни до нього.

7.8.3. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання.

7.8.4. Укладає і розриває контракт з директором Підприємства та здійснює контроль за його виконанням.

7.8.5. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

7.8.6. Погоджує створення відокремлених структурних підрозділів Підприємства. Такі підрозділи діють відповідно до Положень про них та затверджуються наказом директора Підприємства.

7.8.7. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є

спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Житомирської області та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління.

7.8.8. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс, передавальний та розподільчий акти.

7.9. Директор Підприємства:

7.9.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

7.9.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені законодавством України та Статутом до компетенції Органу управління майном та Департаменту охорони здоров'я.

7.9.3. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів Підприємства, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи Підприємства, якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються, їх відповідність до стандартів надання медичної допомоги і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах медичної допомоги дитячому населенню, згідно з вимогами нормативно-правових актів. Визначає кількість ліжок, відділень та їх профіль відповідно до законодавства та потреб територіальної громади.

7.9.4. Забезпечує складення проекту фінансового плану Підприємства та подання його на затвердження Органу управління майном у встановленому ним порядку. Порядок складення, затвердження та контролю виконання якого здійснюється відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють вказані питання, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами Органу управління майном.

7.9.5. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якості послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Житомирської області і доходу згідно з вимогами законодавства України, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

7.9.6. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства України, Статуту та рішень Органу управління майном. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

7.9.7. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

7.9.8. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

7.9.9. У строки і в порядку, встановленому законодавством України, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов'язковим.

7.9.10. Подає у встановленому порядку Органу управління майном та Департаментом охорони здоров'я квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно надає Органу управління майном бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів.

7.9.11. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством України про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим у встановленому порядку штатним розписом.

7.9.12. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення Колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

7.9.13. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства за погодженням з Департаментом охорони здоров'я. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

7.9.14. Розробляє штатний розпис Підприємства та погоджує його в Департаменті охорони здоров'я.

7.9.15. Розробляє, затверджує форми і системи оплати праці в установленому порядку, встановлює розміри посадових окладів працівників Підприємства у встановленому порядку, встановлює працівникам Підприємства премії, винагороди, надбавки і доплати на умовах, передбачених колективним договором (в разі його укладення) та законодавством України.

7.9.16. У встановленому порядку накладає дисциплінарні стягнення на працівників Підприємства.

7.9.17. Забезпечує дотримання у Підприємстві вимог законодавства України про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

7.9.18. Вживає заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам Підприємства, а також сплати передбачених законодавством України податків, зборів, інших обов'язкових платежів.

7.9.19. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини директора Підприємства у порядку, визначеному законодавством України.

7.9.20. Затверджує Положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

- положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;

- порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;
- порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів, медичних виробів.

7.9.21. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції директора Підприємства згідно із законодавством України, цим Статутом, Контрактом між Органом управління майном і директором Підприємства.

7.9.22. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством України порядку.

7.9.23. Рішення директора Підприємства, прийняті у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту, обов'язкові до виконання всіма підлеглими працівниками Підприємства.

7.9.24. У разі відсутності директора Підприємства або неможливості виконувати свої обов'язки з інших причин, його обов'язки виконує один із заступників директора Підприємства чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов'язками.

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ШТАТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Структуру Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджує директор Підприємства за погодженням з Департаментом охорони здоров'я.

8.2. Функціональні обов'язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджує його директор.

8.3. Штатну чисельність Підприємства директор визначає із врахуванням фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством України та Статутом порядку, з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги, і регіональних потреб. Структура та штатна чисельність Підприємства погоджується у порядку, встановленому Органом управління майном.

8.4. Основними структурними підрозділами Підприємства є:

- 8.4.1. Адміністративно-управлінський відділ;
- 8.4.2. Приймально-діагностичне відділення;
- 8.4.3. Відділення медико-соціальної реабілітації:
 - 8.4.3.1. Відділ медичної реабілітації;
 - 8.4.3.2. Відділ психолого-педагогічної реабілітації;

У складі відділів можуть бути кабінети відповідно до потреб, наявності відповідної матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу Підприємства.

8.5. Профільні стаціонарні відділення для надання послуг з медичної реабілітації.

8.6. Стаціонарне відділення паліативної допомоги, у складі якого входить мобільна служба паліативної допомоги.

8.7. Стаціонарні відділення для дітей віком до 3-х років життя.

8.8. Кімната для тимчасового медичного спостереження.

8.9. Допоміжні підрозділи та кабінети.

8.10. Бухгалтерська служба.

8.11. Господарсько-обслуговуючий відділ.

8.12. Підприємство може мати у своїй структурі інші підрозділи (з урахуванням потреби та наявної матеріально технічної бази), діяльність яких не суперечить завданням Підприємства та законодавству України.

8.13. Робота структурних підрозділів Підприємства проводиться відповідно до Положень про ці підрозділи, що затверджуються директором Підприємства.

8.14. Всі структурні підрозділи у своїй діяльності підпорядковуються директору Підприємства.

8.15. Підприємство забезпечує перебування в одній кімнаті не більш як двох дітей для проходження медичної реабілітації та однієї дитини для отримання паліативної допомоги, із законними представником дитини або особою, що бере участь у догляді за дитиною (при облаштуванні приміщень має бути враховано вік, стать, стан здоров'я та потреби дітей і їх сімей).

8.16. Індивідуальний план комплексної реабілітації (абілітації) у Підприємстві розробляється та супроводжується мультидисциплінарною командою за участю законних представників дитини або осіб, що беруть участь у догляді за дитиною, та з обов'язковим урахуванням думки дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

8.17. До складу мультидисциплінарної команди входять фахівці та спеціалісти згідно вимог чинного законодавства.

8.18. Строк перебування дитини, яка потребує медичної реабілітації, у Підприємстві визначається з урахуванням запланованого комплексу реабілітаційних заходів і встановлюється для кожної дитини згідно з індивідуальним планом комплексної реабілітації (абілітації) тривалістю не більше 45 календарних днів. Зазначений індивідуальний план може складатися з кількох курсів. У разі потреби визначаються реабілітаційні заходи, що будуть здійснюватися за місцем проживання дитини.

8.19. Функції відділення паліативної допомоги :

- складання плану спостереження для надання паліативної допомоги дитині за формою, встановленою МОЗ України;
- надання паліативної допомоги дитині відповідно до плану спостереження для надання паліативної допомоги;
- надання консультацій, психологічної допомоги законним представникам дитини та особам, що беруть участь у догляді за дитиною.

8.20. Відділення паліативної допомоги складається з:

- стаціонару для перебування дітей, які потребують паліативної допомоги, разом із законним представником дитини або особою, що бере участь у догляді за дитиною;
- кімнат для надання соціальної та психологічної допомоги законним представникам дитини або особам, що беруть участь у догляді за дитиною, кімнати загального перебування.

8.21. У складі відділення паліативної допомоги можуть бути мобільні служби паліативної допомоги, служби респіраторної підтримки, консультативні служби, денний стаціонар, кабінет лікування хронічного болю та паліативної допомоги, ритуальна кімната.

8.22. Склад мультидисциплінарної команди з паліативної допомоги формується згідно вимог чинного законодавства.

8.23. У разі, коли дитина отримує послуги з медичної реабілітації у Підприємстві, курс медичної реабілітації може бути поєднаний з наданням соціальної послуги з тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, шляхом тимчасового влаштування дитини до стаціонарного відділення цілодобового перебування без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють.

8.24. У Підприємстві створюються умови для спільного цілодобового перебування дитини та законного представника дитини або особи, що бере участь у догляді за дитиною.

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які забезпечують його діяльність на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.2. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво його інтересів з метою внесення пропозицій щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

9.3. Підприємство зобов'язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

9.4. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством України.

9.5. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.6. Право укладення колективного договору надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу, визначеному загальними зборами трудового колективу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.7. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Підприємства, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства України, цього Статуту та колективного договору.

9.8. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти державного та місцевих бюджетів та кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності, а також з інших джерел, не заборонених законодавством України.

9.9. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством України.

9.10. Заробітна плата працівників Підприємства не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

9.11. Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Органом управління майном.

9.12. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

9.13. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно із законодавством України.

10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

10.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.

10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.

10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи у межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

10.4. Орган управління майном має право здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства, за якістю і обсягом

надання медичної допомоги. Підприємство подає Органу управління майном, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської діяльності Підприємства.

10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим у Підприємстві здійснюється через експертизу відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я, клінічним настановам та законодавству України.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації – за рішенням Органу управління майном, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються у дохід обласного бюджету.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління майном або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством України порядку.

11.7. Ліквідаційна комісія виступає у суді від імені Підприємства, що ліквідується.

11.8. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства України.

11.9. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

11.10. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

12.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, слід керуватися чинним законодавством України

12.2. Цей Статут, всі зміни, доповнення до нього затверджуються Органом управління майном та реєструються згідно з чинним законодавством України.

12.3. Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України

Перший заступник
голови обласної ради



О.М. Дзюбенко

Згідно з вимогами статуту, який наразі перебуває на розгляді Верховної Ради України, ухвалення якого є обов'язковим для всіх громадян України.

ЗАКОН ПРО ЗАХИСТ ПІДПИСАНИХ ДОКУМЕНТІВ

Цей Закон, який наразі перебуває на розгляді Верховної Ради України, ухвалення якого є обов'язковим для всіх громадян України, має на меті забезпечити захист підписаних документів, які мають юридичну силу, та запобігти їх вилученню, знищенню або іншому незаконному втручанню.

Всього пронумеровано, продумовано, скріплено печаткою 27 аркушів

Консултант

на *Мартин*

О.М. Давиденко